

Elabore um resumo estruturado completo

Este resumo estruturado sintetiza os principais conceitos, classificações e entendimentos doutrinários e jurisprudenciais apresentados na **Aula 03 – Poderes Administrativos**.

1. Conceito Geral e Regime do Poder-Dever

- **Definição e Natureza:** Os poderes administrativos são o **conjunto de prerrogativas de direito público** conferidas aos agentes administrativos para permitir que o Estado alcance seus fins. Eles possuem caráter **instrumental** (meios para atingir o fim público), diferenciando-se dos poderes políticos estruturais (Executivo, Legislativo e Judiciário).
 - **Poder-Dever de Agir:** O exercício das prerrogativas públicas representa uma obrigação de atuação para a autoridade. Por estarem sujeitas aos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público, **as competências administrativas são irrenunciáveis**. A omissão injustificada do agente público diante do dever de agir configura ilegalidade e abuso de poder, podendo acarretar responsabilização nas esferas civil, penal e administrativa.
 - **Deveres do Administrador Público:**
 - **Dever de Eficiência:** Exige atuação com qualidade, celeridade, economicidade e rigor técnico ("boa administração").
 - **Dever de Probidade:** Impõe a observância de padrões éticos de comportamento (moralidade administrativa).
 - **Dever de Prestar Contas:** Obrigação de transparência e prestação de contas por todos os que gerenciam bens ou recursos públicos.
-

2. Poder Vinculado vs. Poder Discricionário

- **Poder Vinculado (Regrado):** Ocorre quando a lei estabelece **uma única solução possível** para o caso concreto, sem deixar margem de liberdade ou apreciação subjetiva ao agente público. Elementos do ato como competência, finalidade e forma são sempre vinculados.
 - **Poder Discricionário:** Prerrogativa conferida pela lei para que o gestor avalie o **mérito administrativo (conveniência e oportunidade)** quanto aos elementos motivo e objeto do ato. A discricionariedade, contudo, é sempre limitada pelas balizas legais e pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
-

3. Poder Hierárquico

- **Conceito:** Relação de coordenação e subordinação existente entre os órgãos e agentes do mesmo ente administrativo, com distribuição de funções e escalonamento de autoridade.
 - **Atribuições Decorrentes:**
 - **Dar ordens** e fixar o dever de obediência funcional.
 - **Editar atos normativos internos** (atos ordinatórios, como instruções normativas e portarias) para orientar subordinados.
 - **Fiscalizar e rever atos** praticados por subordinados (controle de legalidade e mérito, podendo anular ou revogar atos).
 - **Delegar** (atribuir parcela de competência a subordinados ou outros órgãos) e **avocar** (atrair temporariamente a competência de um subordinado por motivos relevantes e justificados).
 - **Aplicar sanções funcionais** (de forma mediata/indireta) aos servidores subordinados.
 - **Exceções ao Dever de Obediência:** O subordinado deve se negar a cumprir **ordens manifestamente ilegais**. Além disso, a hierarquia sofre mitigações em competências exclusivas fixadas por lei, em atos de consultoria técnica/jurídica (pareceres) e em órgãos especializados.
 - **Limites de Aplicação:** **Não há hierarquia** entre a Administração Direta e a Indireta (há apenas vinculação/tutela/supervisão ministerial), nem entre a Administração e particulares sem vínculo interno.
-

4. Poder Disciplinar

- **Conceito:** Poder-dever da Administração de apurar infrações e **aplicar sanções internas** aos seus servidores e às pessoas sujeitas à disciplina interna dos órgãos e serviços públicos.
 - **Alcance:**
 - **Servidores públicos:** punição de faltas funcionais (ex.: advertência, suspensão, demissão).
 - **Particulares com vínculo jurídico específico:** aplicação de sanções contratuais a empresas contratadas ou a usuários com vínculo especial (ex.: alunos de escolas públicas).
 - **Relação com o Poder Hierárquico:** O poder disciplinar decorre de forma mediata da hierarquia no tocante aos servidores, mas alcança situações em que não há hierarquia direta, como na punição de empresas contratadas.
 - **Grau de Liberdade:** É **vinculado** quanto ao dever legal de apurar e punir a infração comprovada, mas possui **parcial discricionariedade** na capitulação e dosimetria da pena, quando a lei oferecer faixas de gradação (ex.: suspensão de 1 a 90 dias).
-

5. Poder Regulamentar (ou Normativo)

- **Distinção Conceitual:**

- **Poder Normativo (Sentido Amplo):** Capacidade normativa geral da Administração Pública de editar atos gerais e abstratos por diversas autoridades (decretos, resoluções, portarias).
 - **Poder Regulamentar (Sentido Estrito):** Prerrogativa privativa do Chefe do Poder Executivo (Presidente, Governadores e Prefeitos) de expedir decretos e regulamentos para dar **fiel execução à lei**.
 - **Espécies de Decretos:**
 - **Decretos Regulamentares (Executivos):** Atos normativos secundários/derivados destinados a detalhar a lei. **Não podem inovar na ordem jurídica**, criar direitos/obrigações primárias nem contrariar a lei. Trata-se de competência indelegável do Chefe do Executivo.
 - **Decretos Autônomos (Art. 84, VI, CF):** Atos normativos primários que derivam diretamente da Constituição Federal. Incidem exclusivamente sobre:
 - Organização e funcionamento da administração federal, **desde que não implique aumento de despesa nem criação/extinção de órgãos públicos**.
 - Extinção de funções ou cargos públicos, **quando vagos**.
 - *Observação:* A competência para editar decretos autônomos **pode ser delegada** aos Ministros de Estado, ao PGR e ao AGU.
 - **Regulamentos Autorizados (Deslegalização):** Ocorre quando a lei fixa apenas diretrizes gerais e autoriza o Poder Executivo ou agências reguladoras a suprirem lacunas técnicas.
 - **Controle:** O Congresso Nacional possui competência exclusiva para **sustar atos normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar** (art. 49, V, CF).
-

6. Poder de Polícia

- **Conceito:** Faculdade de que dispõe a Administração Pública para **condicionar, limitar ou restringir** o uso de bens, o exercício de atividades e os direitos individuais em benefício da coletividade.
- **Classificação:**
 - **Sentido Amplo:** Abrange a atividade legislativa (leis restritivas) e administrativa.
 - **Sentido Estrito:** Restringe-se à atividade administrativa (normativa ou concreta).
- **Polícia Administrativa vs. Polícia Judiciária:**
 - **Polícia Administrativa:** Incide sobre bens, direitos e atividades; previne e reprime infrações administrativas; é exercida por diversos órgãos administrativos; de regra preventiva.
 - **Polícia Judiciária:** Incide sobre pessoas; atua diante de ilícitos penais; é exercida por corporações policiais especializadas (Polícia Civil, Federal, Militar); de regra repressiva/preparatória da função jurisdicional.
- **Atributos (Mnemônico DAC):**
 - **Discrecionalidade:** Liberdade de escolha quanto ao momento da fiscalização e oportunidade da medida (exceção: atos vinculados como licenças).

- **Autoexecutoriedade:** Capacidade da Administração de decidir e executar diretamente suas medidas **sem necessidade de autorização judicial prévia** (ex.: interdição de estabelecimento, apreensão de produtos). Não está presente em todas as medidas (ex.: cobrança forçada de multa depende do Judiciário).
 - **Coercibilidade:** Possibilidade de impor o ato e fazer uso da força para garantir o cumprimento das decisões, independentemente da concordância do administrado.
 - **Ciclo de Polícia (Fases):**
 - **Ordem de polícia** (legislação/norma restritiva).
 - **Consentimento de polícia** (licença, autorização).
 - **Fiscalização de polícia** (inspeções, vistorias).
 - **Sanção de polícia** (multas, interdições).
 - **Delegação do Poder de Polícia (Jurisprudência STF – Tema 532):**
 - A **ordem de polícia (função legislativa)** é **absolutamente indelegável**.
 - As fases de **consentimento, fiscalização e sanção** podem ser delegadas por lei a entidades de direito privado da Administração Indireta (empresas públicas e sociedades de economia mista) de capital majoritariamente público, desde que prestem exclusivamente serviço público em regime não concorrencial.
-

7. Uso e Abuso de Poder

- **Conceito:** O uso do poder é o emprego legítimo das prerrogativas legais. O **abuso de poder** é a conduta ilegítima, arbitrária e ilícita no exercício da função pública.
 - **Espécies do Gênero Abuso de Poder:**
 1. **Excesso de Poder:** Ocorre quando o agente atua **fora dos limites de sua esfera de competência** (vício no elemento competência).
 2. **Desvio de Poder (Desvio de Finalidade):** Ocorre quando o agente atua dentro de sua competência, mas com **finalidade diversa da determinada pela lei** ou pelo interesse público (vício no elemento finalidade; ex.: remover servidor para castigá-lo).
 - **Formas de Manifestação:** O abuso de poder pode decorrer tanto de **condutas comissivas (ação)** quanto de **condutas omissivas (inércia)**.
 - **Controle:** Os atos praticados com abuso de poder são nulos e sujeitos ao controle pela autotutela da própria Administração e ao controle jurisdicional (ex.: via Mandado de Segurança ou Ação Popular).
-

💡 Se quiser aprofundar a preparação, posso criar um **quadro comparativo focado nas pegadinhas da banca Cebraspe** sobre este capítulo ou elaborar um **conjunto de questões comentadas** no estilo "Certo ou Errado". Como prefere prosseguir?